

1500390-66.2020.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência,

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2060053/2020 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 6561781

- DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 451/20/609 - DEL.POL.CAPELA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500390-66.2020.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência,

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2060053/2020 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 6561781

- DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 451/20/609 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 2060053 -

DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 451/20/609 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 2060053 -

DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 451/20/609 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 2060053 -

DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 451/20/609 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 2060053 -

DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 451/20/609 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Réu:

TALITA DE PAULA BARBOSA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

21/10/2022

Em 21 de outubro de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, a ré TALITA DE PAULA BARBOSA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Marcelo Vieira Ferreira OAB 75615/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Silvia Renata Carriel dos Santos e Loide Ferreira de Moraes (agente penit.). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de a acusada se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em

seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório da ré. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. A ré TALITA DE PAULA BARBOSA, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, eis que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 9h20, nas dependências da Penitenciária de Capela do Alto, localizada na Rodovia SP 270, km 134, no Distrito do Porto, cidade de Capela do Alto, Comarca de Tatuí, nas dependências de estabelecimento prisional, recebeu, transportou e trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 19 porção da droga sintética "4-FluoroMDMB-Binaca"1, com peso bruto aproximado de 5,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, na data dos fatos, a acusada estava praticando tráfico ilícito de drogas, eis que, depois de receber e transportar até a Penitenciária de Capela do Alto, trazia consigo, escondida em suas vestes íntimas 19 porções da substância ilícita acima mencionada para, no horário de visita, entregar a droga a detentos do estabelecimento, durante a visita que faria a seu companheiro, que estava cumprindo pena na Penitenciária de Capela do Alto. Na data dos fatos, durante o horário de visita, agentes penitenciárias estavam em serviço e, ao submeter a acusada ao equipamento de detecção "body scanner", perceberam um volume suspeito próximo à região abdominal. Diante disso, deliberaram por entrevistá-la e, durante a conversa, TALITA negou a prática delitiva, pelo que foi novamente submetida ao sistema de "scanner", persistindo a suspeita. Assim é que, novamente indagada, a acusada confirmou que trazia consigo as porções de droga sintética escondidas em suas vestes íntimas, para entregá-las ao seu companheiro, que ali se encontrava preso. Ato contínuo, TALITA retirou o invólucro que trazia consigo em suas vestes e entregou a droga para as agentes. A ré foi notificada (fls. 190) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 202). Assim, por decisão proferida no dia 18 de outubro de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 206/208). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com o interrogatório da ré, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição da ré, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Certidão de antecedentes a fls. 138/139. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente não há que se falar em vício no laudo acostado aos autos ou ausência de contraprova. O laudo fora elaborado por instituto de criminalística, ligado a Secretaria de Segurança Pública, que como órgão público, goza de legitimidade e presunção de veracidade, dentro dos parâmetros regulares, inexistindo vício ou lacuna em sua realização. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de exame químico-

toxicológico (fls. 117/130) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: A ré, em solo policial (fls. 08), afirmou que é amásia do sentenciado Danilo e que foi avisada por ele, que uma mulher desconhecida se encontraria com ela na rodoviária de Rio Claro. Essa mulher lhe entregaria drogas para que entrasse na unidade prisional. Conforme combinado, a mulher lhe encontrou na rodoviária e lhe entregou um pequeno pacote com as drogas. Afirmou que foi até o CPD de Capela do Alto, para realizar visita a seu amásio, e, ao tentar entrar com as drogas ocultas em suas roupas íntimas, foi denunciada pelo scanner corporal. Instada, foi confirmou que a droga era destinada a seu companheiro Danilo e que ele tinha total conhecimento que a mesma tentaria entrar com a droga na unidade prisional. Em juízo, disse que no dia dos fatos uma moça chegou na fila e perguntou para ela se aceitava entrar com uma calcinha e nunca imaginou que haveria droga de papel. Estava devendo dois alugueis, tem uma filha. Em momento algum sabia que era droga. Estava com uma folha papel e não sabia que aquilo era droga. A pessoa que a contratou falou que os presos estavam precisando de uma folha de sulfite. Quanto ao depoimento em solo policial foram as policiais, foram as policiais que falaram com o escrivão de polícia, não foi ela. Estava muito nervosa e só chorava. Trabalha numa firma de reciclagem, com carteira assinada. Não tem mais nada com Danilo. Tem duas filhas. Já foi processada. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que a ré negou os fatos, dizendo que desconhecia tratar-se de substância entorpecente, em versão inverossímil e contraditória com a sua versão em solo policial e prova dos autos. Não há que se falar em erro de tipo. A ré já fora condenada pelo porte de entorpecente para uso próprio, ou seja, conhecedora no nefasto ambiente dos entorpecentes e em delegacia como para as agentes penitenciárias admitiu que trazia consigo substância entorpecente. Com efeito, o Policial Penal Loide Ferreira de Moraes, ouvido em sede policial (fls. 07), afirmou que, na data dos fatos, na data dos fatos, a acusada realizaria visita ao sentenciado Danilo, seu amásio, e, ao ser submetida à revista no scanner corporal, foi observada algo de anormal na imagem, próxima da região abdominal, exibindo uma "mancha branca". Instada, a acusada negou que possuísse qualquer ilícito, motivo pelo qual foi novamente submetida a exame no scanner, persistindo a suspeita sobre a autuada. Questionada sobre o fato, a ré confirmou que estava com 19 porções de droga aparentemente sintética, as quais estavam escondidas em sua roupa íntima (calcinha), ocasião que TALITA exibiu as drogas para ele. Em juízo, disse que estava trabalhando na portaria do CDP de Capela do Alto quando o aparelho scanner apontou algo estranha no abdômen da ré. A ré negou que tivesse algo. Fizeram novo exame pelo aparelho e a imagem persistiu. A ré então confessou que trazia algo em sua barriga. Por se tratar de droga sintética, na delegacia não conseguiram constatar a substância entorpecente. A ré inicialmente negou trazer algo, depois admitiu. A ré ia frequentemente ao CDP e não lhe dava trabalho. A ré visitava um companheiro e não quis confessar para quem estava levando. Convergindo em mesmo sentido, a também Policial Penal Sílvia Renata Carriel dos Santos, em solo policial (fls. 39), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Acrescentou que, instada, a ré afirmou que: "Trouxe mesmo, sei que não vou ficar presa, terça-feira eu já estou na rua". Em juízo, disse que é procedimento normal da unidade a visita passar pelo scanner e apareceu uma imagem diferente. A ré foi instada a esclarecer e ela disse que levaria a droga para seu amásio que estava detido no CDP de Capela. A ré é uma visita frequente na unidade. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente a ré ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que a acusada trazia consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas com a ré, após verificarem a anormalidade em inspeção da ré em scanner corporal e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/130), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente ("foi observada presença da substância 4-FluoromDMB-BINACA, constante na Lista F2 por se enquadrar no item b (classes estruturais dos canabinoides sintéticos) subitem 6 (estrutura 8) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores" - fls. 121). Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo da ré de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) a tentativa de introdução de drogas em presídio, o que revela que a acusada não trouxe a droga até aquele local para usar, mas sim para entregar para terceiros; e 5) a confissão da acusada. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos

verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 117/130) e demonstrado que a ré incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. E mais, sendo a acusada surpreendida com drogas no interior de estabelecimento prisional, restou devidamente caracterizada a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Certo, portanto, que a acusada perpetrou fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria das penas a serem lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, eis que ostenta condenação definitiva como incurso no artigo 28 da Lei 11343/06, assim deixo de considerar a condenação para efeitos de reincidência (Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, “porte de droga para consumo pessoal”, para fins de reincidência. STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022 (Info 1048), considerando-o apenas para fins de maus antecedentes, acrescendo-se a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias multa). Ausentes agravantes ou atenuantes. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2.006, razão pela qual acresço na pena no patamar de 1/6, produzindo a reprimenda definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Presente os requisitos legais, eis que a condenação anterior da ré não pode ser sopesada para fins de reincidência, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 2/3, fixando-se a pena em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias multa, que torno definitiva a mingua de outras causas modificadoras da pena. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e o regime inicial de cumprimento

da pena no aberto. Presentes os requisitos legais substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade na razão de uma hora por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar a ré TALITA DE PAULA BARBOSA, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, §4º c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias multa, com valor unitário no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade na razão de uma hora por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Defiro o Apelo em Liberdade, na medida em que permanecem inalteradas as razões que permitiram a ré responder a esse feito em liberdade. Oportunamente, arquivem-se os autos. Isento a acusada do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se a ré para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pelo Defensor da ré foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pela ré, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 191). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome da ré no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA